

1501188-72.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... réu, sempre esteve no local, conhecido pelo tráfico, e em momento algum foi conduzido à Delegacia. Ora, tivessem algo contra o réu, e certamente já o teriam enquadrado no delito de tráfico anteriormente. O que se percebe, portanto, é apenas uma tentativa de livrar o réu da condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Assim, ultimada a instrução do feito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501188-72.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501188-72.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2354948/2021 - 1º Distrito Policial de Santa Barbara

D'Oeste, 22215645 - 1º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 1770/21/925 - 1º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2354948 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 2354948 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 1770/21/925 - 01º D.P.

SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON LUIS DA ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a ANDERSON LUÍS DA ROCHA, (com qualificação à fl. 19) a conduta correspondente ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, praticada em 31/12/2021, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 31 de dezembro de 2021, por volta de 10h00min, na Rua

Rocha Pombo, próximo ao nº 121, no Jardim Batagin, nesta cidade e comarca, ANDERSON LUÍS DA ROCHA, qualificado nos autos a fls. 22, trazia consigo 14 porções de cocaína, na forma de crack, com cerca de 3,0g, das quais vendeu 07 porções a Rafael Nicolai Conejo (consoante auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudo de constatação de fls. 10/11), tudo para fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fl. 65); 2) o recebimento da denúncia (fls. 114/115) em 13/06/2022; 3) a defesa (fl. 98); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 7/10 E 13). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 05/06); boletim de ocorrência (fls. 16/18); auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 14/15); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 140/142).

2.2. Da autoria.

A autoria de ANDERSON LUÍS DA ROCHA também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/3), aos depoimentos (fls. 7/10 E 13), ao auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), aos laudos periciais (fls. 140/142) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: “o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse da droga descrita acima para fins de entrega a consumo de terceiros.”

Nesse sentido, a testemunha Douglas Dias, e Amilton César Versano, ambos policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que passaram pelo bairro Batagin, especificamente pela Rua Rocha Pombo, próximo ao numeral 121, onde há um terreno baldio e uma mata, havia dois indivíduos juntos e um deles, ao avistar a viatura, dispensou sobre o solo uma sacola, demonstrando nervosismo, em atitude suspeita; Que a Guarnição da viatura realizou a aproximação e submeteram os indivíduos à revista pessoal, sendo que encontraram com Rafael R\$ 29,00 (vinte e nove reais), sendo que, na sacola que este havia lançado ao solo havia 7 (sete) porções de uma substância que aparenta ser crack; Indagado, no local, Rafael afirmou que havia adquirido os entorpecentes por R\$ 70,00 (setenta reais) da pessoa de Anderson, que se encontrava com ele no local, entregando-lhe uma nota de R\$ 100,00 (cem reais), sendo que Anderson havia devolvido o troco de R\$ 29,00 (vinte e nove reais) a Rafael e restava o troco de R\$ 1,00 (um real); Portanto, Rafael havia pago R\$ 10, 00 (dez reais) por cada pedra de crack; Por sua vez, ao submeterem Anderson à revista pessoal, no local, encontraram com ele mais 7 (sete) pedras de uma substância que aparenta ser crack, a nota de R\$ 100,00 (reais) citada por Rafael, e mais R\$ 3,00 (três reais) em moeda, totalizando R\$ 103,00 (cento e três reais); Indagado no local, Anderson afirmou que, deveras, havia comercializado os entorpecentes a Rafael e que os entorpecentes encontrados com ele (Anderson) seriam destinados a comercialização também. Ademais, segundo relato dos policiais, não

havia terceira pessoa no local, como quis fazer crer a testemunha Rafael. A testemunha Rafael Nicolai Conejo, em solo policial (fl. 13), relatou que: "estava no local, de fato, como relatado pelos PMs para adquirir os entorpecentes, pois é usuário de crack; Que o indiciado lhe entregou a droga pelo preço de R\$ 70,00 (setenta reais), e o declarante, por sua vez, entregou uma nota de R\$ 100,00 (cem reais) para o indiciado, recebendo o troco de R\$ 29,00, restando R\$ 1,00 (um real) para ser devolvido; Que sempre há uma pessoa diferente no local comercializando drogas; Que foi poucas vezes no local adquirir entorpecentes e não chegou a ver o indiciado por lá em outras oportunidades."

Em juízo alterou sua versão. Disse que não comprou droga do réu. Em verdade, se encontraram para comprar e usar juntos. Repetiu algumas vezes que compraram para usarem juntos, em fala aparentemente padronizada. Compraria de um tal de Cleiton que estava por lá. Assinou um papel na Delegacia, sem ler, todavia. Chegaram juntos para comprar a droga do tal de Cleiton, um rapaz de boné. Na hora que a polícia chegou o réu não estava entregando a droga para o depoente. Cada um tinha a sua quantidade.

Por sua vez, o acusado ANDERSON LUIS DA ROCHA, em solo policial, negou a prática delitiva. Alegou que: "não estava comercializando entorpecentes, pois este é usuário de drogas, e os itens são de outra pessoa, o qual não quis indentificar e estava apenas repassando para Rafael, sendo que o dinheiro da negociação entre ambos seria repassado ao indivíduo o qual não quis identificar."

É usuário. Na noite anterior havia feito uso de droga com Rafael. No dia seguinte deliberaram comprar mais entorpecentes. Rafael sacou o dinheiro de R\$100,00 e entregou para Cleiton. Rafael também tinha R\$29,00. O réu tinha R\$40,00, que entregou a Cleiton. O traficante entregou 7 porções para o réu e 7 porções para o Rafael. A polícia abordou ambos, Rafael dispensou a droga e o réu permaneceu com ela. Na Delegacia disse apenas que seria usuário. Faz faxina numa residência e recebe R\$50,00 por dia. Usa mais de 5 porções de crack por dia. Nada tem contra os policiais.

Ora, o depoimento apresentado pelos policiais, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário: "Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ªT., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'" (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENÓ GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, pelo que se percebe, tanto Rafael quanto o réu alteraram sua versão em juízo. Ambos informaram que os policiais militares e a Autoridade Policial mentiram, já que a versão dada não foi aquela constante do Inquérito Policial. Rafael apresentou versão padronizada de que teria adquirido droga para "juntos consumirem". Informou que reuniram a quantia de R\$100,00 para aquisição dos entorpecentes, que entregariam para um tal de Cleiton.

O réu, por outro lado, informou que Rafael entregou sozinho R\$100,00 e o réu R\$40,00, para aquisição de 14 porções de crack. Informa fazer uso de quantidade superior a 5 porções de crack, todos os dias. Nesse sentido, evidente que a receita declarada, de R\$50,00 por dia, como faxineiro, não seria suficiente para sustentar o vício do réu, já que sequer remanesceria montante suficiente para sua própria subsistência, o que apenas reforça a prática do tráfico. Ademais, a versão dos policiais é plenamente compatível com a realidade dos fatos, já que o réu estava com R\$100,00, justamente a quantia que Rafael teria informado em solo policial ter entregue ao réu para aquisição de entorpecentes, e Rafael com R\$29,00, troco em razão dos entorpecentes adquiridos.

Além disso, não é crível que os policiais quisessem incriminá-lo falsamente, já que segundo o próprio réu, sempre esteve no local, conhecido pelo tráfico, e em momento algum foi conduzido à Delegacia. Ora, tivessem algo contra o réu, e certamente já o teriam enquadrado no delito de tráfico anteriormente. O que se percebe, portanto, é apenas uma tentativa de livrar o réu da condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para ANDERSON LUÍS DA ROCHA.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: o réu possui uma condenação por fato de 1999 (processo 10761-83.1999 – fl. 149, pena extinta em 2003, fl. 147), de modo que portador de maus antecedentes.

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): nada a ser considerado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas fixo a

pena acima do mínimo, em “05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa”.

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuante está presente.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

Posto isso, mantenho a pena no patamar anterior.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Todavia, incide a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, segundo o C. STF, Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021). No mesmo sentido, a 5ª e 6ª Turmas do C. STJ (AgRg no HC 673.030/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021; HC 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2021).

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, a redução deva ocorrer em seu percentual máximo, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Considerando-se a primariedade técnica do réu, sobretudo em razão do fato ter sido praticado há 23 anos e não haver nenhuma outra anotação na ficha criminal do réu, tenho que o regime inicial a ser aplicado é o aberto.

Ainda, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra ANDERSON LUÍS DA ROCHA (com qualificação à fl. 19), por haver incorrido nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a “1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto;

SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída e prestação pecuniária, nos termos da fundamentação

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

Declaro o perdimento do dinheiro em favor da união (art. 63 da Lei de Drogas).
Determino a destruição do entorpecente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 13 de setembro de 2022

Santa Bárbara d'Oeste, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA